

מסורת הש"ס

אין צהס, אײסור לאז של אצור מן החי: **אלא מױס פרוש**. צעלמא מדרבנן וקרא אסמכתא צעלמא. אלמא אין שחיטה עושה ניפול: **אכלו לזה**. האצור המדולדל: **אינו לוקה**. דמנות פרוש צעלמא הוא: **אהדרינהו**. כבעס: **כי אמרי אנה**. דלוקה משוס ניפול ואשמייעך רצ^ו דלגא משוס נצלה מתריען ציה אלגא משוס אצור מן החי: **וכל אשר**. צשראים כתיב: **מנצלס נפקא**. וכי יפול מנצלס: **אלא**. הכי קאמר כל אשר יפול מהס צמותס על ידי מיתה הויא נפילה מהס איצרים המדולדלים צהס: **צשראים כתיב**. דלגא שייכא צהו שחיטה והיכי ממעטת שחיטה מהאי קרא: **אס אינו ענין כו'**. דעל כרחק צמותס מיעוטא הוא דלגופיה לא איצטריך דהא צמתיס משמעיי נצצלסם כתיב ונכתוב וכי יפול למימרא דעושים ניפול ולא צעי צמותס אלגא על כרחק למעוטי שחיטה: **דלאו צני שחיטה נינהו**. ולא איצטריך צמית דהא אפילו שחיטתס מיתה היא: **דעין מיסה**. כעין שעת מיתה שהיו לחיס למעוטי סרן שיצט: **דעובר חי**. דיש צמינו שחיטה מהניגא שחיטה אף לאצור הויאל לטהרו: **והפניא**. צתורת כהניס^ו גצי וכי ימות מן הצהמה כו': **בן ח' יוכיח אשע"פ שיש צמינו שחיטה אין שחיטה מעהרתו**. אס נולד ושחטו אלגא אצור אמו ויתר צשחיטת אמו דצרי הכל אף טריפה אשע"פ שיש צמינה שחיטה לא טהרהנה שחיטתה ומתני' קתני בן ח' אין צמינו שחיטה: **אמר רצ כהנא**. האי דקתני תנא דצרייתא יס צמינו שחיטה אגצ אמו קאמר שנית צשחיטת אמו: **מינא דאמיה לא פריך**. לא חשיבא ליה פירכא דהואיל ואין צצני ח' שחיטה אגצ צמינו שחיטה קרינא ציה: **ולאהי סנא**. דצרייתא דפריך מינא דאמיה וסצר יס צמינו שחיטה קרינא ציה: **טרפה דשחיטה מטהרס מנא ליה**. תיפוק ליה מצהמה טמאה דאין שחיטה מטהרתה: **ושחט צה בן ט' חי**. ויאל אחר שחיטתו ואמו קיימת. בן ח' לא קא מיצעי ליה דהא אפילו יאל לאויר העולם ושחטו תנן צמתניתין (לעיל דף עב:). אין שחיטתו מטהרתו: **אצל צמעי אמו לא שריא שחיטה**. דיליה וכ"ש לרבנן דאמרי לא שייכא ציה שחיטה כלל אפילו יאל חי לאחר שחיטה דאין שחיטה צו אלגא ציאל לאויר צחי אמו: **או דילמא אפי' לרבנן**. שריא ליה שחיטתו דקסברי רבנן ד' סימנין אכשר ציה רחמנא צאחא שני הסימניס שיסחטו או של אמו או שלו וכ"ש לרבי מאיר דאמר שחיטה שייכא ציה: **ס"ש**. דתנן צמתני' הרי שנולדה טרפה מן הצטן מנין וקס"ד דאפילו צנטרפה שעה אחת קודס ליתדה קאמר דלא היתה לה שעת הכושר לישחט ולא חל עליה

תורה אור השלם

1. וּבַל אֲשֶׁר יַפֵּל עֲלָיו מִמָּה בְּמִקְוֶה יִטְמָא מִקְבַּל כָּל־עַץ אוּ בְגָד אוּ עוֹר אוּ שֶׁק כָּל כְּלֵי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִלֶּאבָקָה בְּהֶם בְּפִים יוֹבֵא וְטָמֵא עַד הָעֶרֶב וְטָהֵר:

ורקרא יא לב 2. וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הוּא לִבֶּם לֹא־בִלָּה דְּבִגְע בְּגִבְלָתָהּ יִטְמָא עַד הָעֶרֶב: ורקרא יא לט

גליון הש"ס

מתני' טצא בן תשעה חי. עיי' נדה דף מד ע"א תוס' ד"ה אהי: **רש"י** ד"ה כי אמרי אנה וכו' דלא משום נבלה צמירינן. תמוה לי אמאי ל"א כפשוטו דהאצור הוא כות שם הגזרים והעצמות דלגבי נבלה הוּ חיי שיעור וכן יימ להושיטו לכן נח:

הגהות מוה"ב רנשבורב

א] גמ' ורבה אמר כמחלוקת בזה כן וכו'. כ"צ מיי' פ"ה מהלכות מאכלות אסורות הל' יא וע"ש צמ"מ:

מוסף רש"י

מקצת בהמה מטמאה. כגון אצור ממנה, מדכתיב וכי ימות דמשמע כעין מיתה שאינה עושה חליפין, והיינו אצור, וסופיה דקרא הנוגע צנבלתה יטמא, ומקצת בהמה אינה מטמאה. ואף על פי שהיא כמותה כגון טרפה ששחטה (לקמן טרפה).

בהמה המקשה פרק רביעי חולין

אין צהס. אײסור לאז של אצור מן החי: **אלא מױס פרוש**. צעלמא מדרבנן וקרא אסמכתא צעלמא. אלמא אין שחיטה עושה ניפול: **אכלו לזה**. האצור המדולדל: **אינו לוקה**. דמנות פרוש צעלמא הוא: **אהדרינהו**.

כבעס: **כי אמרי אנה**. דלוקה משוס ניפול ואשמייעך רצ^ו דלגא משוס נצלה מתריען ציה אלגא משוס אצור מן החי: **וכל אשר**. צשראים כתיב: **מנצלס נפקא**. וכי יפול מנצלס: **אלא**. הכי קאמר כל אשר יפול מהס צמותס על ידי מיתה הויא נפילה מהס איצרים המדולדלים צהס: **צשראים כתיב**. דלגא שייכא צהו שחיטה והיכי ממעטת שחיטה מהאי קרא: **אס אינו ענין כו'**. דעל כרחק צמותס מיעוטא הוא דלגופיה לא איצטריך דהא צמתיס משמעיי נצצלסם כתיב ונכתוב וכי יפול למימרא דעושים ניפול ולא צעי צמותס אלגא על כרחק למעוטי שחיטה: **דלאו צני שחיטה נינהו**. ולא איצטריך צמית דהא אפילו שחיטתס מיתה היא: **דעין מיסה**. כעין שעת מיתה שהיו לחיס למעוטי סרן שיצט: **דעובר חי**. דיש צמינו שחיטה מהניגא שחיטה אף לאצור הויאל לטהרו: **והפניא**. צתורת כהניס^ו גצי וכי ימות מן הצהמה כו': **בן ח' יוכיח אשע"פ שיש צמינו שחיטה אין שחיטה מעהרתו**. אס נולד ושחטו אלגא אצור אמו ויתר צשחיטת אמו דצרי דברי הכל אף טריפה אשע"פ שיש צמינה שחיטה לא טהרהנה שחיטתה ומתני' קתני בן ח' אין צמינו שחיטה: **אמר רצ כהנא**. האי דקתני תנא דצרייתא יס צמינו שחיטה אגצ אמו קאמר שנית צשחיטת אמו: **מינא דאמיה לא פריך**. לא חשיבא ליה פירכא דהואיל ואין צצני ח' שחיטה אגצ צמינו שחיטה קרינא ציה: **ולאהי סנא**. דצרייתא דפריך מינא דאמיה וסצר יס צמינו שחיטה קרינא ציה: **טרפה דשחיטה מטהרס מנא ליה**. תיפוק ליה מצהמה טמאה דאין שחיטה מטהרתה: **ושחט צה בן ט' חי**. ויאל אחר שחיטתו ואמו קיימת. בן ח' לא קא מיצעי ליה דהא אפילו יאל לאויר העולם ושחטו תנן צמתניתין (לעיל דף עב:). אין שחיטתו מטהרתו: **אצל צמעי אמו לא שריא שחיטה**. דיליה וכ"ש לרבנן דאמרי לא שייכא ציה שחיטה כלל אפילו יאל חי לאחר שחיטה דאין שחיטה צו אלגא ציאל לאויר צחי אמו: **או דילמא אפי' לרבנן**. שריא ליה שחיטתו דקסברי רבנן ד' סימנין אכשר ציה רחמנא צאחא שני הסימניס שיסחטו או של אמו או שלו וכ"ש לרבי מאיר דאמר שחיטה שייכא ציה: **ס"ש**. דתנן צמתני' הרי שנולדה טרפה מן הצטן מנין וקס"ד דאפילו צנטרפה שעה אחת קודס ליתדה קאמר דלא היתה לה שעת הכושר לישחט ולא חל עליה

מורת שחיטה: **ואס אימא**. דשחיטה צמעי אמו שחיטה היא הרי היתה לטרפה זו שעת הכושר לשחיטה קודס שנטרפה: **צצעלת ה' רגלים**. דהאי טרפות ודאי הוה צה משונצרה וכגון שימור זה צרגלים האחרונים דאמר צצבורות (דף מ). דצעלת ה' רגלים הרי זה מוס ואמרי' התס' לא שנו אלגא שחקר או יתר ביד אצל צרגל אפילו טרפה נמי הוי דכל יתר כנטול דמי: **במתני' קורעו**. שאין צריך שחיטה ומודי ר"מ צהו דליהרצו מכל צצהמה תאכלו דלאו חדשים איכא ולאו אירא איכא הילכך לאו צהמה הוא: **ומוילא אס דמו**. דחלצו הוא דמותר כדקתני לקמן (דף עה). מה חצו ושתי הכליות האמורין צאשס מוצא מכלל שליל אף כל מוצא מכלל שליל אצל דמו לא גרע מדס האצרים דקי"ל צצכיתות (דף כא): **דס האצרים עובר צלא תעשה: טעון שחיטה**. דחדשים גרמי לשוייה צהמה צאנפי נפשיה ולא איתרבאי מכל צצהמה תאכלו ולרבנן חדשים ולידה גרמי דרבנן מרצו ליה להיתרא מכל צצהמה תאכלו: **וחייב צאזוס ואס צנו**. שלא יסחטנו ציוס שסחטו אמו:

פרק רביעי חולין

עד.

אין בהם אלא מצות פרוש בלבד. וקרא דצרייתא אינו אלגא אסמכתא צעלמא וא"ת וכיון דמדאורייתא שרי צאכילה אמאי נקט צצרייתא דלעיל (דף עג). לא אס טייהרה שחיטת טרפה אותה ואת האצור המדולדל צה מה שייך שס להזכיר אצור מדולדל דשרי אף צאכילה וי"ל דה"ק אצור המדולדל צה גזרו ציה רבנן איסור אכילה ולא גזרו שלא תהא שחיטה מטהרתו כמו עובר דצר שאינו גופה: **תרי במותם כתיבי**. וא"ת הא אכתי צריכי לצדדשינן צהעור והרעוב (לקמן דף קכח): יכול צצר הפורש מן השרצים יהא טמא תלמוד לומר צמותס מה מיתה שאינה עושה חליפין כו' וי"ל דכעין מותס וההיא דרשה מחד צמותס נפקא אי נמי דרשה דהתס מנצלסם נפקא מה נצלה שאין עושה חליפין ונקט צמותס לפי שהיא דרשה פשוטה:

מחלוקת באבר דעובר חי. וצנן ח' דאילו בן ט' כשאר צהמה הוא לר"מ וטעון שחיטה: **ולרהאי תנא דקפריך טרפה דשחיטה מטהרתה מנא לן**.

קצת תימה דכולא חדא צרייתא היא צת"כ וידע רישא ולא ידע סיפא^ח: **נפקא ליה מדרב יהודה כו'**. וא"ת דתניא צצ"פ רבי

אליעזר דמילה (שנת דף קלו). לאללה להציא בן ח' שאין שחיטתו מטהרתו ורבי יוסי ור"א צרבי שמעון אומרים שחיטתו מטהרתו והשתא כוילהו לא מתוקס כתנא דמתני' דאפילו ת"ק דהתס משמע דאי לאו לאללה ה"א דשחיטה מטהרתו ולתנא דמתני' בן ח' כיון דאין צמינו שחיטה ידעינן ליה מצהמה טמאה דאין שחיטה מטהרתה אצל כתנא דצרייתא דהכא מיתוקמא שפיר ת"ק דהתס דכיון דיש צמינו שחיטה אגצ אמו מיקרי שפיר יס צמינו שחיטה ולא מלי' למילף מצהמה טמאה ולהכי צריך התס לאללה למימר דאין שחיטה מטהרתו ומיניו סוגיא דהתס לא אחיא כתנא קמא דצרייתא דהכא דרצא מפרש התס טעמא דרבי יוסי ורבי אליעזר דסברי ^ט צטרפה אשע"ג דמתה היא דשחיטה מטהרתה הכא נמי לא שגא ורבנן לא דמי לטרפה אפילו מן הצטן דיש צמינו שחיטה הכא אין צמינו שחיטה ושמא תנא דמתניתין משוס קרא דלאכלה חשיב בן ח' אין צמינו שחיטה אי נמי קרא דלאכלה דדריש ת"ק התס הוי אסמכתא צעלמא דהא לאציי דמוקי התס פלוגתמיייו דפליגי מר סצר חי הוא ומר סצר מת הוא צריך לומר דאסמכתא היא דכיון דחשיב ליה כמת צלאו קרא אין שחיטתו מטהרתו: **חצו**

ר"ש

הוא נראה דלי' דמתה שפיר לוקא וכו'. ^צ אולי צ"ל דאף צמיתו דלאו יס שחיטה מ"מ צהא עצמו וכו'.

עין משפט ור מצה

ג א מיי' פ"ה מהלכות מאכלות אסורות הל' ו: ב [ש"ע י"ד סימן יד סעיף ו צהג"ה]:

נא ג ד מיי' שס הל' יג יד סמן לאין קלו טוש"ע י"ד סי' יג סעיף צ:

רבינו גרשום

אכלו לזה אינו לוקה. כלומר לאצור המדולדל בבהמה: כי אמרי במיתה דעושה ניפול. כלומר אלוולוקה משוס אבר מן החי: מנצלסם נפקא. כלומר לאחר מיתה מטמאין השרצים אבל בחיים אין מטמאין: מיתה עושה ניפול. כלומר דאבר המדולדל בבהמה ומתה אין כוללתו המיתה וחייב האוכלו משוס אבר מן החי: א"ל אס אינו ענין לשרצים דלאו בני שחיטה נינהו. דלא איצטריך למכתב במותם דאין לחן שחיטה אלא מיתה בלבד: גתיהו ענין לבהמה. ודרשי הכי מיתה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול: אבל באבר דעובר מת דאין שחיטה עושה ניפול. כלומר דאין כוללתו שחיטה עצמה ומטמא משוס נבלה: כי שחיטה אגב אמו. כלומר ששוחטין אמו והוא מותר אבל הוא אינו בכלל שחיטה: ותנא דידן מינא דאימיה לא פריך. (ותנא דידן מינא דאימיה וכו') ^ז לפי שאין במינו שחיטה אבל בהוא עצמו אין במינו שחיטה: ולהאי תנא דפריך טרפה דשחיטה מטהרתה [מנ"ל]. כלומר ולהאי תנא דפריך אע"ג דיש במינו שחיטה שחיטתה מטהרתה ועשויי תדחיטתה מטהרתה מנא ליה: או דלמא אפי' לרבנן ארבעה סימנין. כלומר אפי' לרבנן דאמרי לא בעי שחיטה (אבל) ואי שחית סימנין דאימיה ודאי לא בעי שחיטה אבל אי שחית סימנין (וידיהן) מותר בשחיטתו: א"ל רבא שנוצרה טרפה מן הבטן. כלומר ודאי כן הוא אי נולד טרפה מן הבטן מצינו לה שעת הכושר קודם לכן כענין הוה דאי בעי שוחטו בבטן אמו אלא תני שנוצרה טרפה מן הבטן בבעל חמש רגלים דהתם אפי' שוחטו במעי אמו אין לו שעת הכושר שמטעה שנוצר היה בעל מוס בבעל חמש רגלים ויתר כנטול דמי ואם נטלה ירך וחלל שלה (טרפה) [נבלה]:

^ח נראה דלי' דמתה שפיר לוקא וכו'. ^צ אולי צ"ל דאף צמיתו דלאו יס שחיטה מ"מ צהא עצמו וכו'.

ר"ש